BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SƯ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT – Hà Nội

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1: (Chung cho tất cả các thí sinh)

Ông Nguyễn Văn An và bà Lê Hồng Phúc có hai người con trai là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Nghĩa. Ông An và bà Phúc có một căn nhà cấp 4, trên tổng diện tích đất là 200 m^2 tại địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngày 13/8/1998, ông An và bà Phúc mất do tai nạn giao thông, ông bà không để lại di chúc nhưng trước đó có nói với hai anh em Đức và Nghĩa là sau này sẽ cho hai anh em ngôi nhà đó để làm vốn làm ăn. Thời điểm ông An và bà Phúc mất, anh Đức đang công tác tại nước ngoài nên anh Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp quản lý nhà đất của ông An, bà Phúc từ năm 1998 tới nay.

Tháng 8/2010, anh Nguyễn Văn Đức về Hà Nội làm việc nên muốn anh Nguyễn Văn Nghĩa chia cho một phần nhà đất nói trên, để làm nơi sinh sống nhưng anh Nghĩa không đồng ý. Ngày 19/8/2010, anh Đức tìm đến VPLS đề nghị tư vấn và giúp đỡ anh Đức khởi kiện đòi quyền thừa kế của mình đối với nhà đất của ông An và bà Phúc để lại.

1. Nếu được phân công làm việc với khách hàng là anh Đức trong buổi đầu tiên, anh (chị) cần làm rõ những tình tiết nào?
2. Tại buổi làm việc, anh Đức cho biết trước khi tìm tới VPLS anh đã viết đơn lên UBND phường Lê Đại Hành, yêu cầu anh Nghĩa chia đất, khi hòa giải ở UBND phường, anh Đức và anh Nghĩa đều thừa nhận là đồng thừa kế duy nhất và nhà đất đó cũng chưa được chia cho anh Đức dưới bất kỳ hình thức nào. Anh Nghĩa không nhất trí chia nhà đất cho anh Đức với lý do anh Nghĩa đã một mình quản lý nhà đất của bố mẹ từ năm 1998 tới nay. Anh (chị) tư vấn như thế nào cho anh Đức?

Câu 2 (Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).

Bài A.

Ngày 02/5/2007, Công ty CP A có địa chỉ tại Hà nội đã ký hợp đồngtín dụng của Ngân hàng B để nhập khẩu máy tính. Theo đó, Công ty Cổ phần A đã vay của Ngân Hàng B số tiền là 2 tỷ đồng. Ông D, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ